

1501760-46.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... que no dia dos fatos efetuou o furto na loja, mas o réu Natanael não estava com ela e sim outro rapaz conhecido por Sidnei, com alcunha de "Hippie". Disse que após o furto ofereceu as roupas para a testemunha Almino, o qual estava conversando o réu Natanael e que praticou o furto para comprar drogas. Respondeu que as vítimas reconheceram o réu Natanael porque ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501760-46.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501760-46.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147212/2022 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 25281971 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2147212 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL BISPO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

TATIANA DE OLIVEIRA ROSA (presa em flagrante) e NATANAEL BISPO DE SOUZA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV do Código Penal, porque, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 18h00, na Avenida Estér, nº 472, Centro, nesta comarca de Cosmópolis, no interior das "Lojas Pernambucanas", os denunciados, qualificados nos autos, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em uma blusa de moletom da marca "Norton" e quatro calças de moletom da marca "Norton", avaliadas, conforme auto de fls. 17, em R\$ 518,95, pertencentes ao estabelecimento comercial supra referido.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante da corré Tatiana foi convertida em prisão preventiva (fls. 69/71).

Após o recebimento da denúncia em 05 de junho de 2022 (fls. 89), os réu foram

devidamente citados (fls. 101- Tatiana e fls. 135 - Natanael) e apresentaram resposta à acusação (fls. 109/112 - Tatiana e fls. 182/184 - Natanael). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as representantes da vítima e uma testemunha arroladas pela acusação e uma arrolada pela defesa, sendo os réus interrogados ao final (fls. 201 e 221).

Em alegações finais, o Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, manifestou-se pela procedência da pretensão punitiva, condenando-se os réus nos termos da denúncia.

A Defesa Técnica da acusada Tatiana sustentando o valor ínfimo dos bens subtraídos pugnou pela aplicação do princípio da insignificância. Em caso de condenação, requer que a pena seja fixada no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime aberto e que a ré possa recorrer em liberdade. Por sua vez, a Defesa Técnica do acusado Natanael, sob o argumento de que as provas que remetem a coautoria do delito ao réu são fracas, considerando que a corré asseverou que não era o acusado que estava em sua companhia na prática delitiva e ainda, as vítimas viram a pessoa que ficou de guarida durante o delito no calor do momento, o que prejudica o reconhecimento, pairando dúvidas que coautoria do delito recaia sobre o réu, requer a absolvição do acusado, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.

A pretensão punitiva procede em parte.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas em relação à acusada TATIANA. O mesmo, contudo, não ocorreu em relação ao denunciado NATANAEL, o qual deve ser absolvido da acusação por insuficiência de provas quanto a sua efetiva participação no delito denunciado.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), o boletim de ocorrência (fls. 12/14), o auto de exibição e apreensão (fls. 19), o auto de avaliação (fls. 20), o auto de entrega (fls. 21/22), bem como pelas provas orais coligidas.

A representante da loja vítima L.S.S., em juízo, narrou que estava trabalhando no dia dos fatos e presenciou o furto, já no fim do expediente, quando uma mulher adentrou a loja com uma sacola de outro estabelecimento e furtou algumas roupas. Disse que também percebeu a presença de um homem que aguardava a ré na parte de fora da loja, de costas para o estabelecimento, sendo que em seguida a mulher colocou algumas roupas dentro da sacola, fez um sinal para o comparsa, batendo os pés no chão, e saiu correndo de dentro da loja, então a vítima acionou a polícia. Disse que a loja recuperou os objetos furtados, que reconheceu os réus na delegacia de polícia e que os réus foram abordados pela polícia, logo após o furto. A vítima reconheceu os réus em juízo.

A testemunha de acusação e policial militar Fábio Francis das Neves Silva, em juízo, narrou que recebeu, via COPOM, informação de que a Loja Pernambucana havia sido furtada há pouco tempo, descrevendo que uma moça havia entrado na loja, enquanto um homem estaria aguardando do lado de fora. Em patrulhamento pelas imediações, na Rua Otto Herbest, visualizou a ré com as peças de roupa nas mãos mostrando para o corréu. Ao abordar a ré, constatou que havia a etiqueta da loja vítima nas roupas, então conduziu os dois para a delegacia, sendo que o réu disse que não era o homem que estava acompanhando a corré no momento do furto.

A testemunha de defesa Almino Pedro de Brito Neto, em juízo, narrou que conhece o réu Natanael há uns meses e no dia dos fatos estava conversando com ele, quando chegou a ré Tatiana oferecendo a venda algumas roupas e em seguida a polícia a enquadrrou. Esclareceu que estava conversando há um tempo com o corréu Natanael. Respondeu que não estava com a corré Tatiana no momento do furto; que estava em frente de sua casa conversando com o réu Natanael, quando a ré Tatiana chegou e

ofereceu as roupas a venda e, nesse momento a polícia chegou e enquadrou os dois réus.

A acusada Tatiana, quando interrogada em juízo, confessou a prática do delito. Narrou que no dia dos fatos efetuou o furto na loja, mas o réu Natanael não estava com ela e sim outro rapaz conhecido por Sidnei, com alcunha de "Hippie". Disse que após o furto ofereceu as roupas para a testemunha Almino, o qual estava conversando o réu Natanael e que praticou o furto para comprar drogas. Respondeu que as vítimas reconheceram o réu Natanael porque ele tem o cabelo parecido com o do "Hippie".

O acusado Natanael, quando interrogado em juízo, negou a participação no delito. Narrou que ficou sabendo do furto, mas não sabia que a corré era autora. Disse que estava conversando com o indivíduo Almino quando a ré chegou oferecendo a venda umas roupas e em seguida a polícia chegou e os abordou, conduzindo a ré e o declarante a delegacia de polícia, alegando que ele era parecido com a pessoa que estava com a ré no momento do crime.

Da detida análise do conjunto probatório entendo que o denunciado NATANAEL deve ser absolvido do delito de furto qualificado porquanto as provas juntadas ao longo da instrução criminal não tornaram-se seguras o suficiente para autorizarem um decreto condenatório, eis que não comprovada, estreme de dúvidas, a participação do réu no delito, não bastando apenas indícios ou meras suposições como no presente caso.

A acusada desde seu interrogatório em solo policial declarou que o indivíduo que estava em sua companhia não era o corréu Natanael e, sim, um indivíduo conhecido pela alcunha de "HIPPIE" (fls. 11). Em juízo, a ré manteve essa versão, reafirmando que o réu Natanael não era o indivíduo que estava com ela na prática delitiva.

Para além dessa declaração, a representante da loja vítima, em juízo disse que o indivíduo que acompanhava a ré na ocasião do furto ficou do lado de fora da loja, de costas para o estabelecimento durante a ação criminosa, dando guarida a ação delituosa da ré, o que dificulta a possibilidade de um reconhecimento seguro, a uma porque o réu não foi visto de perto e tampouco de frente, a duas porque possui biotipo comum, nada que chame a atenção em particular.

Por outro lado, a testemunha de defesa declarou em juízo que estava conversando com o réu Natanael, quando a ré Tatiana chegou e ofereceu a venda umas roupas e em seguida a polícia os abordou. Tal depoimento, não pode ser desprezado, porquanto não evidenciado o interesse da testemunha de defesa em beneficiar indevidamente o réu, cabendo dar ao depoimento da testemunha de defesa o mesmo valor probatório das testemunhas de acusação.

Desta forma, diante das peculiaridades do caso, impossível se comprovar com a certeza e segurança necessárias que a autoria delitiva do delito de furto recaia também sobre a pessoa do réu Natanael, não havendo alternativa senão a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, inclusive porque:

"nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário." (STF RTJ 161/264 rel. Min. Celso Melo).

É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657).

Destarte, não havendo provas suficientes da efetivação participação do réu Natanael no delito denunciado, a absolvição deste denunciado é medida de justiça.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à ré Tatiana, eis que as provas colhidas ao longo do processo se fazem suficientes, vejamos: a acusada confessou ter entrado nas dependências da loja vítima e efetuado o furto de mercadorias da loja, as quais

foram, posteriormente, encontradas em sua posse pelos agentes policiais, quando tentava vender a res furtiva a dois indivíduos.

Dos relatos da representante da loja vítima, verifica-se que a acusada adentrou sozinha a loja e de posse de uma sacola de outro estabelecimento, enquanto um indivíduo permaneceu do lado de fora da loja dando suporte ao delito, e em seguida jogou algumas peças de roupas dentro da sacola, fez um sinal para o comparsa e saiu correndo da loja.

No caso em exame ficou demonstrado que a acusada praticou o delito na companhia de um segundo indivíduo, portanto, bem delineada a qualificadora de concurso de agentes, seja pelas declarações da própria ré, a qual disse em juízo que praticou o furto na companhia de um indivíduo de alcunha "Hippie", seja pelas declarações da representante da vítima que asseverou que havia um homem do lado de fora da loja dando cobertura para ré praticar o furto e que ambos fugiram do local após o delito.

Não obstante o louvável esforço da Defesa Técnica pela aplicação do princípio da insignificância, entendo que não é caso de se aplicar o referido princípio uma vez que, em que pese não ser expressivo o valor dos bens subtraídos (R\$518,95 - fls. 20), também não pode se ser considerado ínfimo.

Por outro lado, existem outros fatores que são considerados para a aplicação do princípio da bagatela. Neste sentido:

"No que tange ao princípio da insignificância, instrumento de interpretação restrita das normas penais, sua incidência tem como pressuposto, além da baixa ofensividade da conduta do agente do ilícito penal, o exame de seu grau de inadequação social. No presente caso, à evidência, o grau de inadequação social da conduta do réu é razoável, de modo que a ausência de resposta penal nesses casos importaria em incentivo à sua reiteração, com graves repercussões à ordem jurídica." (TJ-SP - 10ª Câmara de Direito Criminal. Ap. nº 0002665-22.2013.8.26.0361. Rel. Nuevo Campos, j. 09/10/2014).

Cabe ressaltar que se o valor da res furtiva for vetor preponderante para definir a ocorrência do crime de furto ou a aplicação do princípio da insignificância, podemos seguir, logicamente, o raciocínio absurdo de que todo cidadão poderia ir a um estabelecimento comercial e se apropriar dos produtos ali expostos e sair sem efetuar o pagamento, não respondendo por delito algum, desde que, avaliados, os bens fossem de 'pequeno valor', inobstante fosse levada à bancarrota a empresa pelos prejuízos sofridos em razão do conjunto de condutas penalmente irrelevantes. Sendo assim, não resta dúvida de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, a acusada, mediante o concurso de pessoas, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em uma blusa de moletom da marca "Norton" e quatro calças de moletom da marca "Norton", avaliadas, conforme auto de fls. 17, em R\$ 518,95, pertencentes ao estabelecimento comercial Lojas Pernambucanas.

Portanto, a tipicidade da conduta praticada pela acusada reside na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da denunciada ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Passo, assim, a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do art. 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, em DOIS ANOS de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, deixo de calcular o decréscimo que decorreria da confissão, eis que a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, mantenho, portanto, as penas conforme aplicadas.

Por fim, tendo em vista a primariedade técnica da ré e o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

presente ação penal para CONDENAR a denunciada TATIANA DE OLIVEIRA ROSA ao cumprimento das penas de DOIS ANOS de reclusão, em regime inicial aberto e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e para ABSOLVER o denunciado NATANAEL BISPO DE SOUZA da imputação contida na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que a sentenciada Tatiana ostenta antecedentes.

Tendo em vista o teor desta decisão, expeça-se com urgência, alvará de soltura clausulado em favor da ré TATIANA.

Transitada esta em julgado, expeçam-se as certidões de honorários às advogadas nomeadas nos termos do Convênio OAB/Defensoria.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA